

0029890-43.2014.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

HELENO SEBASTIAO PEREIRA NETO

Vistos.

Heleno Sebastião Pereira Neto foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e no artigo 14, "caput", da Lei 10.826/2003, porque no dia 03.04.2014, por volta das 23:30 horas, na Avenida Antenor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0029890-43.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0029890-43.2014.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

HELENO SEBASTIAO PEREIRA NETO

Vistos.

Heleno Sebastião Pereira Neto foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e no artigo 14, "caput", da Lei 10.826/2003, porque no dia 03.04.2014, por volta das 23:30 horas, na Avenida Antenor Navarro, Vila Medeiros, trazia consigo, para fim de tráfico, 30,6 gramas de cocaína, bem como portava 01 munição calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida a fls. 141, em 20.11.2015.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 173/174, cuja gravação está a fls. 362, e nesta oportunidade mais uma testemunha de acusação e uma testemunha de defesa, seguindo-se o interrogatório do réu. Anote-se que o depoimento tomado a fls. 177/178, relativo a testemunha Flávio, teve de ser refeito por problema de mídia, conforme certificado a fls. 222.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 16/18, 26 e 102/103.

Os policiais civis Flávio e Carlos afirmaram que a identificação do réu, e sua ligação com o tráfico, se deu a partir de interceptação telefônica. Esta prova é questionada pela defesa, que alega em preliminar a sua nulidade e, por conseguinte, do processo.

Isso porque, consoante informação prestada pela autoridade policial a fls. 184, após provocação, não constam autorizações judiciais, interceptações ou relatórios de investigação nestes autos e nos BOs aqui noticiados, a fls. 76/80 e 86/89. Não se faz menção ao BO de fls. 81/85.

De qualquer modo, ainda que não identificado o feito do qual partiu a ordem judicial de interceptação, como a defesa reclamou ainda na sua resposta a fls. 139, isso não contamina o restante da prova produzida.

Mesmo que se desconsidere esta, a interceptação, como o motivo da abordagem, o fato é que, como esclareceu o policial Carlos, o réu estava na condução de um veículo Corsa, com o qual já fora visto outras vezes. Abordado, ele e o veículo foram levados até o DP, onde, após revista mais específica, encontraram num compartimento escondido droga, dinheiro, R\$ 5.000,00, e munição. As fotos de fls. 22/25 são bastante ilustrativas a respeito. E Carlos acrescentou que Heleno se limitou a dizer que o carro não era seu e que desconhecia os referidos objetos. Embora sem o mesmo nível de detalhamento, alegando ter participado de outras ocorrências similares, o policial Flávio confirmou a abordagem do réu, a apreensão do veículo, não se lembrando se ele estava em seu interior. A falta desta lembrança, pelo tempo decorrido, é compreensível, vindo a ratificar a assinatura no termo de depoimento prestado quando do flagrante, a fls. 07, em que afiança ser ele o condutor.

Heleno permaneceu em silêncio no inquérito, a fls. 10, e em seu interrogatório judicial declarou que saiu da casa de sua mãe, com quem morava, para socorrer sua esposa que passara mal no emprego. Logo que deixou a viela, foi abordado pelos policiais, os quais não conhecia. Sobre o carro, afirmou que estava cerca de uns 20 metros distante e que os próprios policiais mexiam nele no momento. Ora, não se vislumbra nenhum motivo especial para que os policiais civis quisessem incriminar o réu de maneira gratuita.

A testemunha de defesa Wellington, conhecido do réu de longa data e que inclusive hoje trabalham juntos, buscou roborar sua versão, de uma detenção aleatória, estando fora do veículo parado na rua. Seu relato, porém, de que a tudo presenciou na volta da academia, revelou-se tendencioso.

Assim, depreende-se que o réu estava na posse das drogas, sendo que a forma de

ocultação e o valor em dinheiro sem origem comprovada indicam que se dedicava ao tráfico.

Já a munição com ele também encontrada, com laudo atestando sua eficácia a fls. 126/127, não é de molde a enquadrar-se no tipo penal imputado, uma vez que não se presta, isoladamente, a promover um rebaixamento efetivo no nível de segurança pública, fim tutelado pela norma.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Heleno Sebastião Pereira Neto como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, absolvendo-o da outra acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

O réu tem maus antecedentes, a fls. 356. A sua pena, pois, deve ser acrescida de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Como a pena que ensejou os maus antecedentes era abaixo de 02 anos, pelo princípio da razoabilidade não faz sentido que se deixe de aplicar o redutor, que no caso concreto gerará uma diferença maior do que aquela. Ademais, não evidenciada a procedência da interceptação, o informado no particular pelo policial Carlos com base nela, sobre estar o réu enfronhado no tráfico, não pode ser prestigiado.

Fazendo jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduz-se a pena em 2/3 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante a pena aplicada e primariedade técnica do réu, o regime inicial de cumprimento será o aberto. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em não se mostrando suficiente.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Decreta-se o perdimento do numerário apreendido.

Com o trânsito em julgado, a prevalecer a solução dada, voltem conclusos para extinção pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto.

P.R.I.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito